

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา Intellectual Property Law

ชุตติกานต์ ช่วยแทน
สาขาวิชานิติศาสตร์

ขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตรการออกแบบ ผลิตภัณฑ์

- เมื่อมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์แล้ว
 - กรณีสิทธิบัตรการประดิษฐ์ มาตรา 24 กำหนดให้นายทะเบียนทำการตรวจสอบ
คำขอที่กฎหมายกำหนดให้มีรายละเอียดตามมาตรา 17
 - กรณีอนุสิทธิบัตรกำหนดให้นายทะเบียนทำการตรวจสอบคำขอที่กฎหมาย
กำหนดให้มีรายละเอียดตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 17

มาตรา 17 การขอรับสิทธิบัตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดย
กฎกระทรวง คำขอรับสิทธิบัตรให้มีรายการดังต่อไปนี้

(1) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์

(2) ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์

(3) รายละเอียดการประดิษฐ์มีข้อความสมบูรณ์ รัดกุม และชัดเจนอันจะทำให้ผู้มีความ
ชำนาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องสามารถทำและปฏิบัติการตาม
การประดิษฐ์นั้นได้และต้องระบุวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดที่ผู้ประดิษฐ์จะพึงทราบได้

(4) ข้อถือสิทธิโดยชัดเจน (5) รายการอื่นตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

กรณีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ กำหนดให้นายทะเบียนทำการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้มีรายละเอียดตาม มาตรา 59

มาตรา 59 การขอรับสิทธิบัตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

คำขอรับสิทธิบัตรให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์
- (2) ข้อความระบุผลิตภัณฑ์ที่จะใช้กับแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตร
- (3) ข้อถ้อยสิทธิโดยชัดแจ้ง (4) รายการอื่นตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

- และนายทะเบียนจะตรวจสอบการประดิษฐ์นั้นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ ตามประเภทของการประดิษฐ์นั้นๆ
 - สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ตามมาตรา 5
 - สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามมาตรา 56
 - อนุสิทธิบัตร ตามมาตรา 65 ทวิ
- การตรวจสอบหรือขั้นตอนการดำเนินการดำเนินการต่างๆนายทะเบียนมีอำนาจตามกฎหมายที่จะเรียกบุคคลผู้ขอรับสิทธิบัตรมาชี้แจงหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมตามมาตรา

- และเพื่อประโยชน์ในการออกสิทธิบัตรอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามีอำนาจขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการประดิษฐ์ได้ตามมาตรา 25 และในกรณีอนุสิทธิบัตรตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 25
- ขั้นตอนสุดท้ายของการพิจารณาคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ตามมาตรา 28
 - สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามมาตรา 65 ประกอบมาตรา 28
 - อนุสิทธิบัตรตาม มาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 28

- **มาตรา 28** เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร ต่ออธิบดีแล้ว

(1) ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่าคำขอรับสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตามมาตรา 17 หรือการประดิษฐ์นั้นไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 ให้อธิบดีสั่งยกคำขอรับสิทธิบัตร

กรณีอนุสิทธิบัตรถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่าคำขอรับสิทธิบัตร ไม่ถูกต้องตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 17 หรือการประดิษฐ์นั้นไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 9 ให้อธิบดีสั่งยกคำขอรับอนุสิทธิบัตร

กรณีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามมาตรา 61 ถ้าอธิบดีพิจารณาแล้วเห็นไม่ชอบด้วยมาตรา 56 มาตรา 58 ให้อธิบดีสั่งยกคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

- **มาตรา 28** เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร ต่ออธิบดีแล้ว

(2) ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่าคำขอรับสิทธิบัตรถูกต้องตามมาตรา 17 และการประดิษฐ์นั้นได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 ให้อธิบดีมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรนั้น

กรณีอนุสิทธิบัตร ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่าคำขอรับสิทธิบัตรถูกต้องตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 17 หรือการประดิษฐ์นั้นได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 9 ให้อธิบดีมีคำสั่งประกาศโฆษณาคำขอรับอนุสิทธิบัตรนั้น

- **มาตรา 28** เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร ต่ออธิบดีแล้ว

กรณีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่าคำขอรับสิทธิบัตรถูกต้องตามมาตรา 56 มาตรา 58 ให้อธิบดีมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นตามมาตรา 65 ประกอบมาตรา 28

- หรือเมื่อประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรตามมาตรา 28 แล้วมีผู้คัดค้านตามมาตรา 31

มาตรา 31 เมื่อได้ประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 แล้ว บุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิรับสิทธิบัตรดีกว่าผู้ขอรับสิทธิบัตร หรือเห็นว่าคำขอรับสิทธิบัตรใดไม่ชอบด้วยมาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 หรือมาตรา 14 จะยื่นคำคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ แต่ต้องยื่นภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศโฆษณาตามมาตรา 28

- กรณีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มาตรา 65 ประกอบมาตรา 31

- หรือ คำขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรเป็นคำขอที่ไม่ชอบด้วยมาตรา 30

มาตรา 30 เมื่อได้ประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 แล้วถ้าปรากฏว่าคำขอรับสิทธิบัตรไม่ชอบด้วยมาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 หรือมาตรา 14 ให้อธิบดีสั่งยกคำขอรับสิทธิบัตรและให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคำสั่งไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตร รวมทั้งผู้คัดค้านในกรณีที่มีการคัดค้านตามมาตรา 31

กรณีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามมาตรา 61 เมื่อได้มีการประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรนั้น มาตรา 65 ประกอบมาตรา 28 แล้ว ถ้าปรากฏว่าคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ชอบด้วยมาตรา 10 มาตรา 11 หรือมาตรา 14 ให้อธิบดีสั่งยกคำขอรับสิทธิบัตรและให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคำสั่งไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตร รวมทั้งผู้คัดค้านในกรณีที่มีการคัดค้านตามมาตรา 31

- แต่หากมีการตรวจสอบแล้วไม่มีเหตุขัดข้องในการออกสิทธิบัตร ไม่มีผู้คัดค้าน หรือมีผู้คัดค้านแต่อธิบดีวินิจฉัยว่าผู้ขอรับเป็นผู้มีสิทธิ ให้อธิบดีสั่งให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนการประดิษฐ์ หรืออนุสิทธิบัตรตามมาตรา 33

หรือ กรณีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มาตรา 65 ประกอบ มาตรา 33

เมื่อได้รับสิทธิบัตรแล้วผู้ขอรับสิทธิบัตรจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามกฎหมาย ได้แก่

1. สิทธิเด็ดขาดในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์
2. สิทธิที่จะใช้ถ้อยคำที่แสดงว่าได้รับสิทธิบัตร
3. สิทธิที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตร และสิทธิที่จะโอนสิทธิบัตรให้แก่

บุคคลอื่น



1. สิทธิเด็ดขาดในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์

มาตรา 36 ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์สิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขายเสนอขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร

(2) ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี มีสิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรผลิตใช้ ขาย มีไว้เพื่อขายเสนอขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร

มาตรา 36 เป็นสิทธิเด็ดขาดของผู้ทรงสิทธิบัตรในการที่จะแสวงหาประโยชน์จากผลงานการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive right) ตลอดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

1. สิทธิเด็ดขาดในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์

มาตรา 36 (1) กรณีผู้ทรงสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์

ผู้ทรงสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการ ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร

มาตรา 36 (2) กรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี

ผู้ทรงสิทธิบัตรกรรมวิธี มีสิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรผลิตใช้ ขาย มีไว้เพื่อขายเสนอขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิต โดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร

สรุป สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา 36 กำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิดังต่อไปนี้

1. มีสิทธิในการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร
2. มีสิทธิใช้ผลิตภัณฑ์หรือใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร
3. มีสิทธิ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีตามสิทธิบัตร
4. มีสิทธินำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิต โดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร

ดังนั้น หากมีบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรกระทำการต่อการประดิษฐ์ ในลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตร ซึ่งมาตรา 36 วรรคสองกำหนดข้อยกเว้น การละเมิดสิทธิบัตรไว้ด้วย

สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรการประดิษฐ์

มาตรา 36 ทวิ สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา 36 ในการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรมีขอบเขตดังระบุในข้อถือสิทธิในการวินิจฉัยขอบเขตของการประดิษฐ์ตามข้อถือสิทธิให้พิจารณาลักษณะของการประดิษฐ์ที่ระบุในรายละเอียดการประดิษฐ์และรูปเขียนประกอบด้วย

โดยขอบเขตของการประดิษฐ์ที่ขอบเขตของการประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองย่อมคลุมถึงลักษณะของการประดิษฐ์ที่แม้จะมีได้ ระบุในข้อถือสิทธิโดยเฉพาะเจาะจงแต่เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์ประโยชน์ใช้สอยและ ทำให้เกิดผลทำนองเดียวกับลักษณะของการประดิษฐ์ที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิตามความเห็นของบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์นั้น

สิทธิของผู้ทรงอนุสิทธิบัตร

ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ทรงสิทธิบัตรการประดิษฐ์ตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 36, มาตรา 36 ทวิ

สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์

ตามมาตรา 63 ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิใช้แบบผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ตาม สิทธิบัตร หรือขาย หรือมีไว้เพื่อขาย หรือเสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบบ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตร

ตามมาตรา 36 วรรคสอง ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่

(1) การกระทำใดๆเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตรและไม่ทำให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควร

(2) การผลิตผลิตภัณฑ์หรือใช้กรรมวิธีดังที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้จด ทะเบียนไว้ซึ่งผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์หรือผู้ใช้กรรมวิธีดังกล่าวได้ประกอบกิจการหรือมีเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อประกอบกิจการดังกล่าวโดยสุจริตก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร โดยผู้ผลิต หรือผู้ใช้กรรมวิธีไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ถึงการจดทะเบียนนั้นทั้งนี้โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 19 ทวิ

ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตร

ตามมาตรา 36 วรรคสอง ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่

(3) การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย์โดยผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรมหรือผู้ประกอบโรคศิลป์รวมทั้งการกระทำต่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

(4) การกระทำใดๆเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนยาโดยผู้ขอมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตจำหน่าย หรือนำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตรดังกล่าวสิ้นอายุลง

(5) การใช้อุปกรณ์ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับตัวเรือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์อื่นของเรือของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วยในกรณีที่เรือดังกล่าวได้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุและจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวกับเรือนั้น

ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตร

ตาม มาตรา 36 วรรคสอง ความในวรรคหนึ่งไม่ใช่บังคับแก่

(6) การใช้อุปกรณ์ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับการสร้างการทำงาน หรืออุปกรณ์อื่นของอากาศยาน หรือยานพาหนะของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ ด้วยในกรณีที่อากาศยานหรือยานพาหนะดังกล่าวได้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ

(7) การใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งผลิตภัณฑ์ตาม สิทธิบัตร หากผู้ทรงสิทธิบัตรได้อนุญาต หรือยินยอมให้ผลิต หรือขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แล้ว

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์บัตร

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์บัตรก็เช่นเดียวกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 36 วรรค 2

ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์

ตามมาตรา 63 ตอนท้าย กำหนดข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ไว้ว่า เว้นแต่ การใช้แบบผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัย

2. สิทธิที่จะใช้ถ้อยคำที่แสดงว่าได้รับสิทธิบัตร

มาตรา 37 ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิใช้คำว่า “สิทธิบัตรไทย” หรืออักษร สบท. หรืออักษรต่างประเทศที่มีความหมายเช่นเดียวกันให้ปรากฏที่ผลิตภัณฑ์ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อของผลิตภัณฑ์หรือในการโฆษณาการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร

